

Die Bußgeldvorschriften

im Bereich der digitalen Kommunikation und Dienste sind in Deutschland auf das TKG, das TDDDG (ehemals TTDSG) und das neue DDG (das das TMG abgelöst hat) verteilt. Sie dienen dazu, Datenschutz, Fernmeldegeheimnis und fairen Wettbewerb durchzusetzen.

1. TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz)

Das TDDDG regelt den Schutz der Privatsphäre bei Telekommunikation und digitalen Diensten.

Zentrale Bußgeldnorm:

§ 28 TDDDG nennt die Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldhöhen.

Höhe der Bußgelder:

Bis zu 300.000 Euro für spezifische Verstöße.

Haupttatbestände:

- § 25 TDDDG: Speichern oder Auslesen von Informationen auf Endeinrichtungen (z.B. Cookie-Banner-Verstöße) ohne vorherige Einwilligung.
- Unzulässige Verarbeitung oder verspätete Löschung von Verkehrs- und Standortdaten.
- Fehlende technische Schutzvorkehrungen bei Telekommunikationsdiensten.
- Kommerzielle Nutzung von Daten Minderjähriger ohne Einhaltung der Vorschriften.

Zuständigkeit:

Bundesbeauftragter für den Datenschutz (BfDI) oder Bundesnetzagentur (BNetzA).

2. DDG (Digitale-Dienste-Gesetz)

Das DDG hat das bisherige Telemediengesetz (TMG) ersetzt und regelt Verantwortlichkeiten für Online-Inhalte (u.a. Impressumspflicht).

Zentrale Bußgeldnorm:

§ 33 DDG Bußgeldvorschriften.

Höhe der Bußgelder:

Kann bei schweren Verstößen sehr hoch ausfallen.

Bei Unternehmen mit > 5 Mio. € Jahresumsatz: bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes für bestimmte Verstöße.

Bei Unternehmen mit > 10 Mio. € Jahresumsatz: bis zu 1 % des weltweiten Jahresumsatzes für bestimmte Verstöße.

Haupttatbestände:

- Verstöße gegen Transparenzpflichten oder Meldepflichten für digitale Dienste.
- Fehlendes oder fehlerhaftes Impressum (Anbieterkennzeichnung).

Zuständigkeit:

Koordinierungsstelle für digitale Dienste, BNetzA, BfDI.

3. TKG (Telekommunikationsgesetz)

Das TKG regelt den Wettbewerb und die Pflichten von Telekommunikationsanbietern.

Zentrale Bußgeldnorm:

§ 231 TKG (Bußgeldvorschriften).

Höhe der Bußgelder:

Bis zu 1.000.000 Euro für schwerwiegende Verstöße gegen regulatorische Pflichten (z.B. Kundenschutz).

Haupttatbestände:

- Verstöße gegen die Pflichten bei der Anbieterwechsel- und Umzugsabwicklung.
- Fehlende Schutzvorkehrungen gegen Verbindungsunterbrechungen.
- Verstöße gegen Sicherheitsanforderungen (technische Vorkehrungen).

Zuständigkeit:

Bundesnetzagentur (BNetzA)

Zusammenfassung der Zuständigkeiten

Datenschutz-Verstöße (Cookies, User-Tracking):

Meist BfDI nach TDDDG.

Telekommunikations-Regulierung:

Meist BNetzA nach TKG.

Digitale Dienste (Impressum, Inhalte):

Je nach Inhalt BNetzA oder Datenschutzbehörden nach DDG.